

עין משפט
נר מצוה

רסא א מיי פ"ה מהל' שמיטת ה' א סמג עשין פט טו"ע ח"מ ס"י קטא סעף ה ועי' עמוד וצ"י ובמ"מ:
רפב ב ג מיי פ"ז מהל' נדרים ה' ד סמג לארין רמב טו"ע י"ד ס"י רטו סעף א ואין הלכה כן וטו"ע ח"מ ס"י קפ:
רפג ד מיי פכ"א מהל' אסורי ביאה ה' כא סמג לארין קט טו"ע א"ע ס"י כא סעף א:
רפד ה מיי פ"ה מהל' דעות הלכה ט:
רפה ו (מיי שם ה' ב):

רבינו גרשום

בחצר השותפין עסקינן. שמעמדי בה אחד מן השותפין בהמה או תנור וכיוצא ואמאי לא הוה חזקה משום דשותפין אהעמדה כדי גירדא לא קפדי כר: אסורין ליכנט לחצר: דהיינו הנאה משום דקפדי אהרדי אלאא אהעמדה כדי קפדי ואמאי לא קנה בשלא מוחז: אלא הכא. מנחי דתניא היה מעמיד בהמה בחצר ברחבה שאחורי התיס מיידי אהעמדה כדי לא קפדי: גבי ממונא. לינען חזקה: לקולא. דאולינן בתר דלא קפדי ולא הוי חזקה: גבי איסורא. דנרד: לחומרא. דאסורין ליכנט: רבינא אמר לעולם בחצר [השותפין] אהעמדה לא קפדי: ואמאי שותפין שרדו אסורין בהנאה: ר"א היא דאמר אפי' ויתור אסור. מה שמוסיף מנחי לקנח אגוז אחד או תפוח א' הכא אמר חזקיה מורד הנאה מחנוני אסור לאותו תוספת אפי' שאינו נחתן לו: שלא יעשה מלאכה בחצר שאין חבירו עושה: חזן מן הכביסה. שאם האחד מבכס בגדיו בחצר ואיני רוצה לבכס בה איני יכול לכופו: זה שלא יבכסו לו בחצר: לפי שאין דרכן של בנות ישראל להתבנות. על גבי הנזר לבכס שם: שעומדות על הכביסה. בנחה אפי' נכריות משום שנומדות יחיפות ומגלות וזרועותיהן שלא יגרה בעצמו צעה"ר: אגוז הוא. אי מסתכל דרך הליכה: אפי"ה איבעי ליה למינן נפשי'. לכוף עצמו שלא יסתכל: כל שאין בשור נראה מתחתיו. שהוא ארוך עד פיסת רגלו שלא יראה רגלו כשהוא הולך יתף: וטלית של תלמידו הכמים. מקטרוש שלו שהוא רחב כל כך שלא ירא חלוקיו גראה מתחתיו אלא טפח: שני שלישי גדיל. מבוסה במפה מדבר שהוא עשוי בגדיל ארוג מקום שמישהו הלחם עליו: שלישי מניחן בלא מפה שעליו מניחין קערות וכוסות שלא ילכלכו המפה ויקלקל הסעודה: וטבעה. של שלחן שחולין אותו בו תהא קבועה מבחוץ שלא באותו צד שהוא יושב אלא מבחוץ מצד האחר: והתניא מבפנים. באותו צד שהוא סמוך לו: לא קשיא הא דאיכא יוקא. שיושב אצלו ויתור השלחן

והא דקטני אסורין רבי אליעזר היא. דמחמיר בנדרים טפי דאפילו דצר שאינו הנאה כל כך אסר: אפילו ויתור אסור. כגון צעה"צ שמודר הנאה מחנוני ושלח לו בעל הבית פרוטה לחנוני לקנות ממנו מאה אגוזים צפרוטו והוסיף לו חנוני אחת ימירה או שמים אסור בעל הבית צאתו ויתור שהותיר לו חנוני דמתנה הוא ואף על פי שלשאר לוקחים נמי הוסיף כמו כן. ומיהו רבנן שרי דמ"מ בשביל המקח הוא מוסיף לזה על החשבון הקצוב לפרוטה שאילו לא היה לוקח ממנו בדמים לא היה נותן לו חנוני לבעל הבית כלום: **כל שותפין מעבדין בו.** כלל תשמיעין הקבועין בחצר דומיא דהעמדת בהמות תנור וכיריים שממעטין אור החצר יכולין לעבד אם האחד רוצה לעשות לצדו ותצריזו אין רוצים לעשות כן: **חוז מן הכניסה.** שתקנו לו חכמים שיעשה בחצר צעל כרתן של שותפין חציריו: **לפי שאין דרכן בו להסבוא.** שצריכות לעמוד שם יחיפות לגלות שוק לעמוד צנהר: **שאין מפסגל כשהוא הולך על שפת הנהר: היכי דמי.** דמשתבח ביה קרא אם עולם עיניו דמשמע שאם לא יעצים עיניו אינו לא נדיק ולא רשע: **אי דאיכא דרכא אחרינא.** ואילו צחק: **רשע הוא.** ואף על פי שעולם עיניו שלא היה לו לקרב אלל להרחיק מן העצירה דקיימא לן (חולין דף מד:) הרהק מן הכיעור: **אגוס הוא.** אם מסתכל דרך הליכתו ואונס רחמנא פטריה ולמה מוקיקו הכתוב להעצים עיניו דמדמשתבח ביה קרא שמעין דלרין לעלום עיניו: **למינס נפשיה.** להטות עיניו לצד אחר והיינו דמשתבח ביה קרא דאי אנים נפשיה חסיד הוא: **צעא מיניה ר' יוחנן מרבי צנאה.** שמעתין דרבי צנאה קחשיז ואילו אגב גררא דהך דלעיל: **כל שאין בשור נראה מסתהיו.** שיהא ארוך עד פיסת רגלו שלא יראה כשילך יתף: **עליה.** מקטרוין שמתכסה בו על כל בגדים שהוא לובש: **שאין נראה בו.** וכל שכן דאי קאי עד להדי חלוק דאיכא לניעות טפי: **שני שלשי גדיל ושליש גלאי.** שני שלשי רוחב השלחן מבוסה במפה מזל האוכלין לקנח את פיהן ולתת עליה את הפת ושליש החיצון מגולה להניח עליו קערות וכוסות שלא ילכלכו המפה ויתבזו האוכלין. ואית דמפרשי שלש גלאי בצמנע שני שלשי גדיל דהיינו מפה מבחוץ ומבפנים כל סביב השלחן ואמנעימו מגולה. גדיל קרי המפה על שם שארוגה ולשון נח הוא: **וטבעתו.** של שלחן שהיו רגליין לעשות בשפתו לתלותו בו יהיה מבחוץ ולא מצפנים מזל האוכלין וכדמפרש ואילו: **מצפנים.** בצד הסמוך לו: **הוא** שיושב אלל אצוי לאכול כריך להשוין השלחן שיהא נד שבו קבוע הטבעת מבחוץ פן יצחוק התינוק בטבעת ויענעב השלחן: **ואי לינא יוקא.** יעשה מצפנים ולא יתפכנה מבחוץ פן יכשל בה השמש שהולך וצא סביב השלחן: **הא דאינא שמעא.** שמש יעשה מצפנים פן יכשל בה השמש: **והא דלינא שמעא.** יעשה מבחוץ ולא מצפנים פן יחוקן בה האוכלין. ומיהו היכא דאיכא שמעא יעשה מצפנים מזל היושביין ולא מבחוץ שיכולין להזהר מן הטבעת יותר מן השמש שהוא הולך והן יושביין: **הא ציממא.** יהיה מבחוץ שיוכל השמש להזהר ולא מצפנים דמוזק לאוכלין שזר להם המקום: למדורה

נו:

בשותפין עסקינן דבהעמדה כדי לא קפדי. תימה דאמר הכא דהיכל דקפדי קני והאמר לעיל (דף מג:) דשותפין אין מחזיקין זה על זה דפעמים מניח האחד להשתמש לחצרו ג' שנים ואח"כ ישתמש הוא י"ל הא דנחית לפלגא והא דנחית

אהבא בחצר השותפין עסקינן דבהעמדה כדי לא קפדי אמהיצה קפדי ובהעמדה כדי לא קפדי והא ^התנן ^בהשותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבوه הכא ברחבה של אחורי בתים עסקינן דבהעמדה כדי ^ולא קפדי ואמהיצה קפדי רב פפא אמר אידי ואידי בחצר השותפין ואיכא דקפדי ואיכא דלא קפדי גבי ^הממונא לקולא גבי איסורא לחומרא רבינא אמר לעולם לא קפדי ^ווהא מני ר' אליעזר היא דתניא ^זר' אליעזר אומר אפילו ויתור אסור במודר הנאה א"ר יוחנן משום ר' בנאה בכל שותפין מעבדין זה את זה חוץ מן הכביסה שאין דרכן של בנות ישראל להתבנות על הכביסה ^יועוצם עיניו מראות ברע ^יא"ר חייא בר אבא יזה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה היכי דמי אי דאיכא דרכא אחוריתא רשע הוא אי דליכא דרכא אחריתא אגוס הוא לעולם דליכא דרכא אחריתא ואפ"ה מיבעי ליה למינס נפשיה בעא מיניה ר' יוחנן מרבי בנאה ^קחלוק של ת"ח כיצד ^הכל שאין בשור נראה מתחתיו טלית של ת"ח כיצד כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח ישלחן של ת"ח כיצד שני שלישי גדיל ושליש גלאי ועליו קערות ויורק וטבעתו מבחוץ והא תניא טבעתו מבפנים לא קשיא הא דאיכא יגוקא הא דליכא יגוקא ואי בעית אימא הא והא דליכא יגוקא ולא קשיא הא דאיכא שמעא הא דליכא שמעא ואי בעית אימא הא והא דאיכא שמעא ולא קשיא הא ביבמא הא בליילא ושל עם הארץ דומה למדורה

והא בחצר השותפין עסקינן. שאחד מן השותפין עלמו העמיד בהמותיו ותנור ואשפה שלו בחצר ג' שנים ולא מיחו בו ותסם חצר לכניסה ויציאה הוא ולא להעמיד שם בהמותיו וחפציו זמן מרובה והלכך בהעמדת בהמותיו גרידא בלא צנין לא הויה חזקה דבהעמדה כדי לא קפדי שותפין זה על זה עד שעה שיטערכו לאתו מקום ^הו וכשירצו יקפידו ויסלק זה חפציו דאין לו חזקה בשתיקתן: **אמהיצה קפדי.** ומדשתקו ולא מיחו ודאי צרשותא עשה והויה חזקה: **אסורין לינסם לחצר.** שכל זמן שלא חלקו את החצר נכנס כל אחד בחלק חצירו וקס ליה בלא יחל דצרו ^ושהרי נהנה מחצירו שעומד בחצרו דבהעמדה קפדי דאם איתא דלא קפדי מותר לעמוד בחצר חצירו אע"פ שמודר ממנו הנאה דכיון דלא קפדי צעמידה הרי הפקיר את החצר לכל בני החצר לעמוד בו ולגבי עמידה אין לו חלק בו: **הא צרצבה בו.** מתני' צרצבה שאחורי הבתים דאינו מקפיד כל כך אצל בחצר שלפני הבתים כריך שיהא מקום פניו לציאה ויציאה והלכך קפדי בהעמדה כדי: **אידי ואידי.** מתני' דהכא דנדריים: **אינא דקפדי.** בהעמדה כדי: **גבי ממונא.** לענין חזקה: **לקולא.** ישי לנו לילך להקל ולומר שאין השותפין מקפידין זה על זה ומותר להעמיד זה בהמותיו בחצר כל זמן שאין חצירו מעכב עליו והיינו קולא שאנו מתירין לזה מסתמא להעמיד שם בהמותיו אף על פי שלא נטל רשות מחצירו וצדוכתא אחריתא ^בצ"מ דף מא). ומיהו רבנן שרי דמ"מ והכא בלא דעת יכול להכניס בהמותיו והלכך לא הוי חזקה דהא לא קפדי ומציאה טעם נאמר כך משום דאי"ל שותף לחצריה התמזיק אלא מהיך דלא קפדי אלא והלכך שתקמי ואין חזקתן חזקה ואם ריגזין להחזיק אייתי ראייה דמהיך דקפדי אלא ומיהו חזקתן חזקה והלכך לא הויה חזקה שכל מקום שיש טענה למערער למה

לא מיחה לא הויה חזקתו של מחזיק חזקה: **גבי איסורא.** השותפין שמדרי: **לחומרא.** ואסורין ליכנס לחצר דלמא מהיך דקפדי נינהו וכל ספק איסורא דאורייתא לחומרא: **לעולם לא קפדי.** בהעמדה כדי דמתנן דלא הויה חזקה וגבי נדרים נמי מותרין ליכנס לחצר: **שדרי:** לא הויה חזקה כל כך אסר: אפילו ויתור אסור. כגון צעה"צ שמודר הנאה מחנוני לקנות ממנו מאה אגוזים צפרוטו והוסיף לו חנוני אחת ימירה או שמים אסור בעל הבית צאתו ויתור שהותיר לו חנוני דמתנה הוא ואף על פי שלשאר לוקחים נמי הוסיף כמו כן. ומיהו רבנן שרי דמ"מ בשביל המקח הוא מוסיף לזה על החשבון הקצוב לפרוטה שאילו לא היה לוקח ממנו בדמים לא היה נותן לו חנוני לבעל הבית כלום: **כל שותפין מעבדין בו.** כלל תשמיעין הקבועין בחצר דומיא דהעמדת בהמות תנור וכיריים שממעטין אור החצר יכולין לעבד אם האחד רוצה לעשות לצדו ותצריזו אין רוצים לעשות כן: **חוז מן הכניסה.** שתקנו לו חכמים שיעשה בחצר צעל כרתן של שותפין חציריו: **לפי שאין דרכן בו להסבוא.** שצריכות לעמוד שם יחיפות לגלות שוק לעמוד צנהר: **שאין מפסגל כשהוא הולך על שפת הנהר: היכי דמי.** דמשתבח ביה קרא אם עולם עיניו דמשמע שאם לא יעצים עיניו אינו לא נדיק ולא רשע: **אי דאיכא דרכא אחרינא.** ואילו צחק: **רשע הוא.** ואף על פי שעולם עיניו שלא היה לו לקרב אלל להרחיק מן העצירה דקיימא לן (חולין דף מד:) הרהק מן הכיעור: **אגוס הוא.** אם מסתכל דרך הליכתו ואונס רחמנא פטריה ולמה מוקיקו הכתוב להעצים עיניו דמדמשתבח ביה קרא שמעין דלרין לעלום עיניו: **למינס נפשיה.** להטות עיניו לצד אחר והיינו דמשתבח ביה קרא דאי אנים נפשיה חסיד הוא: **צעא מיניה ר' יוחנן מרבי צנאה.** שמעתין דרבי צנאה קחשיז ואילו אגב גררא דהך דלעיל: **כל שאין בשור נראה מסתהיו.** שיהא ארוך עד פיסת רגלו שלא יראה כשילך יתף: **עליה.** מקטרוין שמתכסה בו על כל בגדים שהוא לובש: **שאין נראה בו.** וכל שכן דאי קאי עד להדי חלוק דאיכא לניעות טפי: **שני שלשי גדיל ושליש גלאי.** שני שלשי רוחב השלחן מבוסה במפה מזל האוכלין לקנח את פיהן ולתת עליה את הפת ושליש החיצון מגולה להניח עליו קערות וכוסות שלא ילכלכו המפה ויתבזו האוכלין. ואית דמפרשי שלש גלאי בצמנע שני שלשי גדיל דהיינו מפה מבחוץ ומבפנים כל סביב השלחן ואמנעימו מגולה. גדיל קרי המפה על שם שארוגה ולשון נח הוא: **וטבעתו.** של שלחן שהיו רגליין לעשות בשפתו לתלותו בו יהיה מבחוץ ולא מצפנים מזל האוכלין וכדמפרש ואילו: **מצפנים.** בצד הסמוך לו: **הוא** שיושב אלל אצוי לאכול כריך להשוין השלחן שיהא נד שבו קבוע הטבעת מבחוץ פן יצחוק התינוק בטבעת ויענעב השלחן: **ואי לינא יוקא.** יעשה מצפנים ולא יתפכנה מבחוץ פן יכשל בה השמש שהולך וצא סביב השלחן: **הא דאינא שמעא.** שמש יעשה מצפנים פן יכשל בה השמש: **והא דלינא שמעא.** יעשה מבחוץ ולא מצפנים פן יחוקן בה האוכלין. ומיהו היכא דאיכא שמעא יעשה מצפנים מזל היושביין ולא מבחוץ שיכולין להזהר מן הטבעת יותר מן השמש שהוא הולך והן יושביין: **הא ציממא.** יהיה מבחוץ שיוכל השמש להזהר ולא מצפנים דמוזק לאוכלין שזר להם המקום: למדורה

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

מסורת הש"ס

א) ב"ק נא: ביצה לט: נדרים מה: ג) מגילה ת, א) נכמות ענ: וס"ן, ד) נמגילה ת. נדרים נב: ג. מנ: ט) מסת כד, ו) נבמדבר ל, ו) וט"ע מוס' ב"ק נא: ד"ה וזא,



תורה אור השלם

1 הלך צדקות ודבר מישירים מאס בביצע מעשקות גער בפיו מתחף בשחור אטם אָזנו משמע דמים וָעַצֵם עֵינָיו מראות בָּרָע: ישעיהו לג טו



גליון הש"ס

בטרא חלוק של ת"ח עי' תענית דף י ע"ב:



הגהות הב"ח

א) רשב"ם ד"ה והכא וכו' עד שעה שיטערכו לאתו מקום וכשיצטרכו יקפידו: ב) תוס' ד"ה אסור וכו' הקדים שזה דלמי' צ"ע"ח וטקול אי לאו משום דר' אבא: ג) ד"ה ריבוא וכו' משמע הכא דלמילי ענלמ:



מוסף רש"י

אסורין ליכנס לחצר. בחצר של שיהין דכל דא אסור ברישקס הרגל שלבניו, וקא סבר אין בריה, דלימור הלי לחלק חצירו עייל והאי לחלק חצירו עייל (נדריים חח). גבי ממונא לקולא. דהמולא מחצירו עליו הבלתי (בחובות גנ). והמולא מחצירו ירו על התחטום (גיוסין סג). ויתור. דבר שהיה מותר לכל אדם ואינו מקפיד עליו (מגילה ת). הכי נמי אף על גב דלרישקס הרגל לא הויה הנאה גמורה אסור (נדריים כב).



מוסף תוספות

א. שאל תחזור אילו עוד בלא פרעין מעות. מוס' עשין כא. ב. שאחר השלמת זמן השכירות תחזור לו בחנם. שם. ג. [ד]כיון [הסוסיין] להשכירן וזה משאילו בלא שכר, הנאה המביאה לידי מאכל היא, שהרי ברמי השיכורות שמחל לו יקח מאכל. ר"ן נדרים לג.



רבינו גרשום (המשך) רביה הטבעת מבחוץ שאם היה הטבעת מבפנים בסמוך שהוא יושב היה איכא למיחש שמא יחזיק התינוק בטבעת ויענעב השלחן ויהפוך אותו ואי ליכא יגוקא אלא מבפנים: אי איכא שמעא. שעומד לפני השלחן ומשמשו יחזיר הטבעת מבפנים סמוך לו שלא ייקל שמשו לשעומד לצד האחר: הא ביממא. יכול להחזירו שהיא הטבעת מבחוץ לפי שרואהו ויכול לשמור שלא יגע בו.